

1514762-30.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsificação de documento público

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... em flagrante delito pela prática de roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, praticado contra a vítima, o policial civil Fernando Alves da Silva, conforme se depreende dos autos do Processo nº 0005034-35.2016.8.26.0635, pelo qual foi devidamente denunciado e condenado às penas de 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão em regime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514762-30.2019.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514762-30.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsificação de documento público

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2253413/2021 - 17º D.P. DOUTOR ALDO GALIANO, 20299776

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

THIAGO VINICIUS BRANDAO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Paiva Garcia

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou THIAGO VINICIUS BRANDÃO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 297, caput, do Código Penal.

A inicial acusatória contém a exposição do seguinte fato criminoso:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em dia e horário incertos, porém no período compreendido entre o dia 13 de fevereiro de 2012 e o dia 13 de maio de 2016, em local indeterminado, mas decerto nesta cidade e comarca da capital, THIAGO VINICIUS BRANDAO DA SILVA, com dados qualificativos a fls. 07, concorreu de qualquer forma para a falsificação de documento público, consistente em uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em nome de Renan Cordeiro Lauriano, fornecendo, para tanto, a sua fotografia, conforme laudo pericial de exame documentoscópico, a fls. 45/47. Segundo o apurado, no período supramencionado, THIAGO VINICIUS forneceu a sua fotografia para que fosse confeccionada a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa, em nome de Renan Cordeiro Lauriano, com o escopo de não ser identificado devidamente em eventuais abordagens policiais, uma vez que o denunciado acreditava que constava como procurado da Justiça.

Posteriormente, já no dia 13 de maio de 2016, por volta das 11h30min, na Rua Amambai, 747, Vila Maria, nesta cidade e comarca da capital, THIAGO VINICIUS foi

preso em flagrante delito pela prática de roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, praticado contra a vítima, o policial civil Fernando Alves da Silva, conforme se depreende dos autos do Processo nº 0005034-35.2016.8.26.0635, pelo qual foi devidamente denunciado e condenado às penas de 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, fixados no valor mínimo legal. Naquela ocasião, logo após praticar o roubo, na modalidade conhecida popularmente como "saidinha de banco", a vítima, policial civil, reagiu em legítima defesa, atingindo o denunciado com um disparo de arma de fogo. Assim que, o SAMU e a Polícia Militar foram acionados. Ao chegarem ao local indicado, os policiais militares visualizaram o denunciado caído no chão e procederam à revista pessoal, ocasião em que foi localizado em poder dele a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa, em nome de Renan Cordeiro Lauriano, porém contendo sua fotografia. Indagado, informalmente, o denunciado confessou a prática da falsificação, alegando que tinha mandado confeccionar o referido documento porque teve informação que era procurado pela Justiça. A versão do denunciado foi ratificada em juízo, em sede de audiência de instrução, debates e julgamento nos autos do Processo nº 0005034-35.2016.8.26.0635 (fls. 190/200, do mencionado processo digital). O laudo pericial de exame documentoscópico, acostado a fls. 45/47, constatou a falsidade documental, relacionado ao documento apreendido a fls. 24/25 nos autos do Processo Digital nº 0005034-35.2016.8.26.0635." (fls. 01/03).

A denúncia foi recebida em 20/04/2020 (fl. 91). O acusado foi regularmente citado (fl. 99) e apresentou resposta à acusação (fls. 105/110). Seguiu-se instrução probatória com a inquirição de testemunhas e interrogatório do acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com a imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

A defesa requereu a absolvição ao argumento de fragilidade probatória e, de forma subsidiária, a aplicação da pena no mínimo legal, com a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É O RELATÓRIO. DECIDO.

A denúncia é improcedente, porque não se desincumbiu o Ministério Público do ônus probatório.

A hipótese acusatória é de que o acusado <>.

O Instituto de Criminalística atestou a falsidade do documento <> (fl. 50), porém não há no laudo pericial – que é lacônico – qualquer informação a respeito de divergência de fotografia.

Não se pode afirmar, a partir da leitura do laudo, se a fotografia constante do documento é ou não do acusado.

Depois de encerrada a instrução, o Ministério Público ainda requereu a juntada de cópia documento, o que não supre a omissão do laudo e a ausência de prova da materialidade delitiva.

Também não existe prova nos autos de que o acusado foi o autor direto da falsificação ou que tenha, de qualquer modo, concorrido para tanto.

É certo que o documento foi encontrado em poder dele, quando abordado por policiais, mas não há absolutamente nenhum elemento de convicção nos autos a demonstrar que ele foi o autor da contrafação.

Observo que o Ministério Público não imputou ao acusado a prática de uso de documento falso, mesmo porque o documento foi localizado por policiais durante procedimento de busca pessoal: <> (fl. 02).

A prova oral não esclareceu como o acusado teria falsificado ou concorrido para a falsificação do documento.

A suposta confissão informal do acusado não foi confirmada em juízo e não tem valor probante algum.

O conjunto probatório é extremamente frágil e a absolvição é a única medida possível.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de ABSOLVER THIAGO VINICIUS BRANDÃO DA SILVA das imputações contidas na denúncia, o

que faço com fundamento no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo penal.
Publique-se. Intime-se.
São Paulo, 10 de junho de 2022.

BRUNO PAIVA GARCIA – Juiz de Direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA